

ABT 06 – studieinriktad sammanfattning

1. Syfte och grundläggande idé

ABT 06 är allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- och installationsarbeten. Bestämmelserna är avsedda att användas när entreprenören ansvarar för både projektering och utförande.

Vid en totalentreprenad beskriver beställaren främst den funktion eller de egenskaper som objektet ska ha. Entreprenören väljer normalt de tekniska lösningarna och ansvarar för att entreprenaden uppfyller avtalad funktion.

- Beställaren anger behov, användning, funktionskrav och eventuella tekniska lösningar.
- Entreprenören utreder, projekterar och utför arbetena inom ramen för sitt åtagande.
- Entreprenören har normalt ett funktionsansvar för de delar där entreprenören själv väljer teknisk lösning.
- Beställaren ansvarar normalt för riktigheten i uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar som beställaren själv har tillhandahållit.

ABT 06 bygger på en balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter samt på samverkan, kommunikation och lojalitet.

2. Dokumentets huvuddelar

Källan består huvudsakligen av ett förord, begreppsbestämningar, kapitel 1–10 samt formulär för entreprenadkontrakt till fast pris och på löpande räkning.

Del	Huvudsakligt innehåll
Förord	Syftet med ABT 06, totalentreprenadens särdrag, funktionsansvar och betydelsen av samverkan.
Begreppsbestämningar	Definitioner av centrala uttryck som kontraktshandlingar, funktion, teknisk lösning, kontraktstid och entreprenadsumma.
Kapitel 1	Entreprenadens omfattning, motstridiga uppgifter, ansvar för uppgifter, material och tillstånd.
Kapitel 2	Utförande, fackmässighet, kvalitets- och miljöplaner, ändringar, underrättelser och provning.
Kapitel 3	Organisation, ombud, möten, kontroll, samordning, dagbok och uppmätning.

Del	Huvudsakligt innehåll
Kapitel 4	Tidplan, kontraktstid, hinder, tidsförlängning, forcering och garantitid.
Kapitel 5	Ansvar, fel, skador, vite, försäkringar och felavhjälpande.
Kapitel 6	Ekonomi, ändrings- och tilläggsarbeten, betalning, säkerheter och preskription.
Kapitel 7	Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, efterbesiktning och överbesiktning.
Kapitel 8	Förutsättningar för beställarens och entreprenörens hävning samt ekonomisk reglering efter hävning.
Kapitel 9–10	Allmän domstol, skiljeförfarande och förenklad tvistelösning.

3. Centrala begrepp

Totalentreprenad

En entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för både projektering och utförande.

Beställare och entreprenör

- Beställaren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- och installationsentreprenader.
- Entreprenören utför kontraktsarbetena och ansvarar inom ramen för sitt åtagande för projektering och utförande.

Kontraktshandlingar

Kontraktshandlingarna består av kontraktet samt de handlingar som är fogade till kontraktet eller anges som gällande för kontraktsarbetena. De kompletterar varandra, om inte omständigheterna visar annat.

Funktion

En funktion är användbarhet eller en egenskap som normalt konstateras genom mätning, provning eller användning. Exempel är trafikmängd, belysningsstyrka, luftflöde, temperatur, kapacitet, reningseffekt, värmeisolering och energiförbrukning.

Teknisk lösning

En teknisk lösning är exempelvis ett material, en vara, en konstruktion eller ett visst utförande. Den anger hur en del ska utföras, men inte nödvändigtvis vilken funktion som ska uppnås.

Funktionsansvar och utförandeansvar

- **Funktionsansvar:** ansvar för att den avtalade funktionen uppnås. Det förutsätter normalt ansvar för både projektering och utförande.
- **Utförandeansvar:** ansvar för att arbetet utförs enligt ritningar, beskrivningar och andra handlingar som beställaren har tillhandahållit.

Övriga centrala begrepp

- **Kontraktssumma:** den ersättning som anges i kontraktshandlingarna, exklusive mervärdesskatt.
- **Entreprenadsumma:** kontraktssumman justerad för tillägg, avdrag och eventuell indexersättning, exklusive skatt.
- **Kontraktstid:** den tid som anges för utförande av kontraktsarbetena eller en huvuddel.
- **Entreprenadtid:** tiden från entreprenadens påbörjande till dagen då entreprenaden är godkänd.
- **Fel:** en avvikelse som innebär att en del inte är utförd eller inte är utförd på kontraktsenligt sätt.
- **Huvuddel:** en särskilt angiven del av kontraktsarbetena med en bestämd del av kontraktssumman.
- **Sidoentreprenör:** en entreprenör som arbetar åt beställaren vid sidan av entreprenören, i anslutning till eller inom arbetsområdet.
- **Underentreprenör:** den som inom arbetsområdet utför entreprenad åt entreprenören.
- **Skriftligen:** information som kan läsas och lagras, exempelvis brev, fax eller elektronisk kommunikation.

4. Kapitel 1 – Omfattning

4.1 Kontraktshandlingarna bestämmer omfattningen

Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Beställarens krav kan anges genom:

- funktionskrav,
- tekniska lösningar,
- referensobjekt,
- hänvisning till standard eller kvalitet, eller
- andra tydliga uppgifter.

Om handlingarna inte anger krav eller särskilda utfästelser ska entreprenaden utföras så att den motsvarar vad som kan krävas med hänsyn till den planerade användning som beställaren har redovisat.

Entreprenörens åtagande kan även omfatta arbeten som inte uttryckligen anges, om arbetena behövs med hänsyn till den planerade användningen. Otydligheter i entreprenörens egna beskrivningar eller ritningar begränsar inte automatiskt åtagandet.

4.2 Handlingarnas inbördes rangordning

Vid motstridiga uppgifter gäller normalt följande rangordning:

1. Kontrakt.
2. Ändringar i ABT 06 som anges i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna.
3. ABT 06.
4. Beställning.
5. Anbudshandlingar.
6. Förfrågningsunderlag.
7. Övriga handlingar.

Om ett funktionskrav i förfrågningsunderlaget strider mot en lösning eller funktion i anbudshandlingarna gäller normalt funktionskravet i förfrågningsunderlaget. Om omständigheterna uppenbarligen talar för annat kan en annan bedömning göras.

Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 måste vara tydliga och anges under rätt kod och rubrik. Förändringen ska dessutom framgå av en sammanställning över ändringar i förhållande till ABT 06.

4.3 Ansvar för uppgifter och undersökning

- Den part som har tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial, tekniska lösningar eller utsättning ansvarar för riktigheten i dessa.
- Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter som kan erhållas genom en fackmässig undersökning.
- Entreprenören ska före anbudet skaffa sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för anbudet genom platsbesök och andra rimliga undersökningar.
- Entreprenörens undersökningsskyldighet är mer omfattande i en totalentreprenad eftersom entreprenören även ansvarar för projektering.
- Undersökningsskyldigheten omfattar normalt inte demontering, förstörande åtgärder eller markundersökningar om detta inte särskilt anges.

4.4 Beställarens tekniska lösning

Om beställaren föreskriver en viss teknisk lösning ska utförandet enligt denna lösning anses uppfylla kontraktsenliga krav i den delen. Entreprenören har då inte funktionsansvar för själva lösningen, utan huvudsakligen utförandeansvar.

Entreprenören ansvarar dock fortfarande för att entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktskraven och för att den valda lösningen anpassas till beställarens övriga krav. Entreprenören ansvarar normalt inte för konsekvenser som han inte rimligen kunde förutse.

4.5 Material, tillstånd och författningar

- Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa det som behövs för entreprenadens utförande, om annat inte avtalats.
- Entreprenören får normalt använda massor, material och varor som tas till vara eller tas ut vid utförandet.
- Beställaren ansvarar normalt för bygglov och tillstånd som främst behövs för den verksamhet som ska bedrivas efter färdigställandet.
- Entreprenören ansvarar normalt för tillstånd och anmälningar som behövs för själva utförandet, myndighetsbesiktningar av utfört arbete samt utsättningar som entreprenören borde ha förutsett.
- Entreprenören ska följa lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd i den mån de berör åtagandet.
- Entreprenören är inte skyldig att utföra arbete som strider mot författning.

Om nya eller förändrade författningskrav förändrar åtagandets omfattning eller utförande jämfört med vad entreprenören rimligen kunde förutsätta ska kostnadsreglering ske.

5. Kapitel 2 – Utförande

5.1 Fackmässigt utförande

Entreprenaden ska utföras i enlighet med entreprenadhandlingarna. Om kvalitets- eller utförandekrav saknas i ett visst avseende ska arbetet utföras på en nivå som motsvarar entreprenaden i övrigt.

Entreprenören ska utföra sitt åtagande fackmässigt. Kravet omfattar både projektering och utförande och motsvarar den skicklighet och fakkunskap som kan förväntas av en teknisk konsult med motsvarande uppdrag.

5.2 Kvalitetsplan och miljöplan

Efter avtalets ingående ska entreprenören upprätta kvalitetsplan och miljöplan, om inte annat föreskrivits. Planerna ska innehålla de åtgärder som krävs för att säkerställa ett kontraktsevenligt utförande och att gällande miljökrav följs.

- Planerna ska överlämnas till beställaren innan arbetena påbörjas.
- Beställaren får granska och godkänna planerna.
- Beställarens godkännande minskar inte entreprenörens ansvar.
- Entreprenören ska utföra och dokumentera åtgärder enligt planerna.
- Beställaren har rätt att ta del av dokumentationen.

- Om entreprenören inte fullgör åtaganden enligt planerna får beställaren vidta rimliga åtgärder på entreprenörens bekostnad.

5.3 Ändrings-, tilläggs- och likställda arbeten

Entreprenören är, om inte författning hindrar detta, skyldig och berättigad att under entreprenadtiden utföra arbeten som beställaren föreskriver när arbetena har nära samband med kontraktsarbetena och inte är av väsentligt annan natur.

Som föreskrivna arbeten likställs arbeten som beror på:

- felaktiga uppgifter som beställaren ansvarar för,
- förhållanden på arbetsområdet som avviker från vad entreprenören haft rätt att förutsätta, eller
- förhållanden som entreprenören inte borde ha behövt skaffa sig kännedom om själv.

Ändrade mängder som endast beror på entreprenörens eget sätt att utföra entreprenaden räknas normalt inte som sådana arbeten, om inte beställaren har beordrat utförandesättet.

5.4 Underrättelseskyldighet

Om entreprenören anser att ett förhållande enligt ovan föreligger ska han utan dröjsmål, och senast innan projekteringen av arbetet påbörjas:

- underrätta beställaren, och
- redovisa vilka åtgärder han avser att vidta.

Om beställaren efter avtalets ingående kräver en ny funktion, teknisk lösning, ändrat utförande eller alternativa förslag ska entreprenören utan dröjsmål och senast innan projekteringen påbörjas skriftligen underrätta beställaren om kravet innebär rätt till särskild ersättning.

Om entreprenören inte underrättar beställaren i tid förlorar han normalt rätten till ersättning utöver kontraktssumman. Undantag kan göras om påföljden skulle vara oskälig, exempelvis vid akuta åtgärder eller när beställaren borde ha förstått att kravet låg utanför kontraktsarbetena.

5.5 Projektering och information

- Entreprenören ska hålla beställaren väl underrättad om utformningen av entreprenaden.
- Beställaren ska utan dröjsmål granska mottagna handlingar.
- Entreprenören ska normalt redovisa en plan för projekteringen med tider, arbetssätt, information och granskningstider.
- Beställaren ska tillhandahålla uppgifter och handlingar i avtalad tid eller så tidigt att tidplanen kan hållas.
- Entreprenören ska utan dröjsmål granska mottagna handlingar.
- Båda parterna ska underrätta varandra om nya eller förändrade omständigheter av betydelse för entreprenaden.

5.6 Godkänd teknisk lösning

Om beställaren efter antagandet av anbudet godkänner en teknisk lösning som entreprenören föreslagit anses utförandet normalt uppfylla kontraktskraven, under förutsättning att förslaget inte förändrar det som tidigare avtalats.

Entreprenören ansvarar dock fortfarande för att den berörda delen uppfyller avtalad funktion och att entreprenaden i övrigt är kontraktsevenlig. Beställarens underlåtenhet att inom skälig tid invända mot ett förslag kan i vissa fall tolkas som ett tyst godkännande.

5.7 Provning

- Entreprenören ska utföra och bekosta provning som anges i entreprenadhandlingarna.
- Beställaren får föranstalta om annan provning.
- Beställaren bekostar normalt sådan särskild provning.
- Om provningen inte godkänns ansvarar entreprenören för kostnaderna för de provningar som föranleds av det bristande resultatet.
- Provning för att visa likvärdighet hos ett alternativ som entreprenören föreslår bekostas av entreprenören.

6. Kapitel 3 – Organisation

6.1 Ombud och möten

Vardera parten ska utse ett ombud. Ombudet får med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden och träffa ekonomiska och andra uppgörelser.

Ett startmöte ska hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid mötet ska parterna bland annat:

- gå igenom kontraktshandlingarna,
- klargöra behörigheten för andra företrädare än ombuden,
- bestämma formerna för information och samverkan,
- behandla projekterings- och byggskedet, samt
- ta upp andra frågor av betydelse.

Beställaren kallar till startmöte och för protokoll. Ombuden ska skriva under protokollet. Parterna ska även delta i projekteringsmöten och byggmöten i den omfattning som behövs.

6.2 Ledning och kontroll

- Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenaden.
- Beställaren får kontrollera entreprenaden på det sätt han anser lämpligt.
- Beställarens kontroll minskar inte entreprenörens kontraktsansvar.
- Kontroller ska genomföras så att de så långt möjligt inte hindrar entreprenaden.

- Beställarens kontrollant får tillträde till arbetsområdet och får använda entreprenörens instrument och kontrollverktyg för kontrollen.

Entreprenören ska anmäla när arbeten, material eller varor som ska kontrolleras är tillgängliga. Anmälan ska göras så tidigt att kontrollen inte äventyrar tidplanen. Anmärkningar ska meddelas utan dröjsmål.

6.3 Samordning och ansvar för andra aktörer

Om annat inte avtalats ansvarar beställaren för samordningen mellan beställarens egna arbeten, entreprenörens arbeten och sidoentreprenörernas arbeten. Arbetena ska i möjlig utsträckning utföras så att de inte hindrar varandra.

En part ansvarar gentemot motparten för åtgärder och underlåtenheter av egna anställda, underentreprenörer, leverantörer och andra personer som parten anlitat.

6.4 Dagbok och uppmätning

- Entreprenören ska föra dagbok över omständigheter av betydelse för entreprenaden.
- Parterna ska i erforderlig omfattning fastställa utförda arbeten.
- Uppmätning ska normalt göras gemensamt enligt branschpraxis.
- Om en part inte deltar trots kallelse gäller motpartens mätning, om den inte är uppenbart felaktig.

7. Kapitel 4 – Tider, hinder och garanti

7.1 Tidplan och färdigställande

Entreprenören ska planera arbetena så att de kan färdigställas inom kontraktstiden och ska redovisa planeringen i en tidplan. I en totalentreprenad ska både projektering och utförande ingå i tidplanen.

Vid kontraktstidens utgång ska kontraktsarbetena vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning eller avlämnade på annat avtalat sätt. Provning och injustering ska normalt vara färdig inom entreprenadtiden, om inte lämplig årstid eller ibruktagande bör avvaktas.

7.2 Hinder och tidsförlängning

Entreprenören har rätt till erforderlig tidsförlängning om färdigställandet hindras av exempelvis:

- omständighet som beror på beställaren eller något på beställarens sida,
- myndighetsbeslut som leder till allmän brist på hjälpmedel, material eller arbetskraft,
- krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, med angivna undantag,
- osvanliga och särskilt ogynnsamma väder- eller vattenförhållanden, eller
- annat förhållande som entreprenören inte orsakat, inte borde ha räknat med och vars verkningar han inte rimligen kunnat undanröja.

Entreprenören ska utan dröjsmål underrätta motparten om ett förhållande som han insett eller borde ha insett kan rubba tidplanen eller orsaka försening. Om underrättelse inte lämnas kan rätten att återropa hindret gå förlorad, om inte motparten redan insåg eller borde ha insett förhållandet.

Efter underrättelsen ska parterna försöka komma överens om hur kontraktstiden ska ändras. Vid bedömningen ska hänsyn tas till återstående arbeten och till om dessa kan utföras under bättre eller sämre förhållanden.

7.3 Forcering

För att undvika eller minska en tidsförlängning kan entreprenören behöva forcera arbetena på beställarens bekostnad, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för entreprenören.

- Forcering ska beställas skriftligen innan åtgärden påbörjas.
- Om beställaren inte medger tidsförlängning men entreprenören ändå tvingas forcera ska entreprenören skriftligen underrätta beställaren och ange beräknad kostnad.
- Om beställaren därefter medger tidsförlängning får ytterligare forcering på beställarens bekostnad inte vidtas.

7.4 Ansvarstid och garantitid

Ansvarstiden är normalt tio år från entreprenadens godkännande och börjar med garantitiden.

Del	Huvudregel
Entreprenaden	Garantitid om fem år.
Särskilt material eller särskild vara som beställaren föreskrivit	Garantitid om två år.
Leverantörsgaranti som är längre	Den längre garantitiden gäller även mellan entreprenören och beställaren i motsvarande omfattning.

Garantitiden kan förlängas, bland annat om fel avhjälpas sent, om kvalitets- eller miljöplanen inte har följts eller om flera fel av samma slag visar att ytterligare fel kan uppkomma. Förlängningen kan uppgå till högst två år i de angivna fallen.

8. Kapitel 5 – Ansvar och avhjälpande

8.1 Ansvar under entreprenadtiden

Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad del av entreprenaden. Undantag gäller bland annat för skada som beror på beställaren, krig, terrorhandling, uppror, naturkatastrof eller jämförlig omständighet.

Om beställaren tar en ej avlämnad del i bruk under entreprenadtiden ansvarar beställaren för skada som beror på brukandet samt för ökade kostnader för färdigställandet.

8.2 Vite vid försening

Om entreprenören överskrider kontraktstiden eller en ändrad färdigställandetid ska han betala avtalat vite för varje påbörjad vecka. Vite kan även avtalas för deltid eller huvuddel.

- Om vite har avtalats har beställaren normalt inte rätt till ytterligare skadestånd för samma försening.
- Vitet kan jämkas om beställaren har tagit entreprenaden i bruk och därigenom haft ekonomisk nytta.
- Anspråk på vite ska framställas skriftligen senast tre månader efter entreprenadens godkännande.

8.3 Ansvar under garantitiden

Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden. I en totalentreprenad omfattar ansvaret normalt både entreprenörens projektering och utförande.

Entreprenören ansvarar normalt inte för fel som beror på:

- beställarens felaktiga projektering,
- bristande underhåll,
- felaktig skötsel,
- förslitning, eller
- beställarens föreskrivna tekniska lösning i den del där entreprenören saknar funktionsansvar.

Om entreprenören anser att han inte ansvarar för ett påtalat fel måste han visa att entreprenaden utförts kontraktssenligt eller göra sannolikt att felet beror på beställaren, vanvård, onormalt brukande eller annan omständighet som beställaren svarar för.

8.4 Ansvar efter garantitiden

Efter garantitidens utgång ansvarar entreprenören för ett väsentligt fel om beställaren visar att felet har sin grund i vårdslöshet hos entreprenören.

Vid bedömningen av om ett fel är väsentligt beaktas bland annat:

- om felet påverkar möjligheten att använda byggnaden eller anläggningen,
- om felet påverkar byggnadens eller anläggningens bestånd,
- om felet medför stora kostnader,
- om felet återkommer,
- om felet orsakar avbrott i sammanhängande tekniska system, samt
- felets omfattning i förhållande till entreprenaden.

8.5 Skador och ansvarsbegränsningar

- Entreprenören ansvarar för skada på entreprenaden som beror på ett fel som entreprenören ansvarar för.
- För brandskada på entreprenaden på grund av fel gäller entreprenörens ansvar högst två år efter godkännandet.
- En part ansvarar för skada på motpartens arbete som parten orsakat genom vårdslöshet.
- Ansvar för annan skada är normalt begränsat till kontraktssumman eller, om högre försäkringsskydd finns, till försäkringsbeloppet jämte självrisk.
- Begränsningen gäller inte vid grov vårdslöshet.
- Skada på grund av avbrott eller störning i industriell eller annan kommersiell verksamhet ersätts inte enligt huvudregeln.
- Entreprenören ansvarar gentemot beställaren för dennes skyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden, med de begränsningar som anges i bestämmelserna.

8.6 Reklamation och felavhjälpande

Beställaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören när ett fel eller en skada på grund av fel upptäcks efter att entreprenaden eller en del av den avlämnats eller tagits i bruk. Beställaren kan bli ersättningsskyldig för merkostnad som en sen underrättelse orsakar.

Entreprenören är både berättigad och skyldig att avhjälpa fel som antecknats vid besiktning eller som beställaren skriftligen har underrättat om.

- Avhjälpande ska ske utan dröjsmål och normalt senast inom två månader från besiktningsutlåtandet eller felmeddelandet.
- Lämplig årtid får avvaktas.
- Fel som inte medför risk för skada eller betydande olägenhet får avhjälpas vid annan överenskommen tidpunkt, men senast före garantitidens utgång.
- Entreprenören ska skriftligen meddela när felet är avhjälp.
- Om entreprenören inte avhjälp felet eller meddelar att han inte avser att göra det får beställaren låta avhjälp felet.
- Om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet på entreprenörens bekostnad.

Entreprenören behöver inte avhjälp ett fel som inte i väsentlig grad påverkar bestånd, utseende eller användbarhet, om avhjälpandet skulle vara oskäligt dyrt eller annars oskäligt. Beställaren har då rätt till avdrag på entreprenadsumman motsvarande värdeminskningen, dock minst den besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet.

8.7 Försäkringar

Om annat inte avtalats ska entreprenören ha:

- allriskförsäkring för skador på entreprenaden, samt
- ansvarsförsäkring för entreprenadverksamheten.

Försäkringarna ska gälla under entreprenadtiden och i relevanta delar minst två år efter entreprenadens godkännande. Ansvarsförsäkringens belopp ska enligt huvudregeln uppgå till minst 200 prisbasbelopp. Självrisken får normalt vara högst tre prisbasbelopp.

9. Kapitel 6 – Ekonomi och betalning

9.1 Kontraktssumma och ändringar

Kontraktssumman är ersättning för kontraktsarbetena. Ersättning för tillkommande och avgående arbeten regleras genom avräkning, om inte annat avtalats.

Om beställaren anlitar någon annan eller själv utför arbete som entreprenören skulle ha utfört kan entreprenören ha rätt till ersättning för kostnader och utebliven vinst.

Avtalat pris kan ändras vid:

- kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd,
- krig eller liknande förhållande som påverkar nödvändiga förnödenheter eller tjänster, eller
- onormala förändringar av materialkostnader.

Kostnadsreglering förutsätter normalt att ändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar entreprenadens totala kostnad.

9.2 Väsentligt rubbade förutsättningar

Om ändrade förhållanden eller ändrade mängder väsentligt rubbar förutsättningarna för entreprenadens utförande ska kostnadsreglering ske.

Entreprenören måste utan dröjsmål lämna skriftligt besked efter att han insett eller borde ha insett rubbningen. För att få ersättning måste han visa:

- på vilket sätt förutsättningarna ändrats, och
- vilka extra kostnader som uppkommit till följd av ändringen.

Anspråk på ersättning på grund av väsentligt rubbade förutsättningar ska framställas utan dröjsmål och senast inom sex månader efter entreprenadens godkännande.

9.3 Prissättning och självkostnadsprincipen

Värdet av ändrings- och tilläggsarbeten ska beräknas enligt avtalad prissatt mängdförteckning eller annan debiteringsnorm. Om detta inte är möjligt ska tillkommande arbete normalt värderas enligt självkostnadsprincipen, medan avgående arbete värderas till det belopp som arbetet ingår med i kontraktssumman.

Vid löpande räkning kan ersättning omfatta:

- material och varor,
- arbetsledning,
- arbetare,
- hjälpmedel,

- underentreprenader,
- försäkringar och lagstadgade avgifter,
- utredning och projektering,
- övriga godkända kostnader, samt
- entreprenörsarvode enligt avtalad procentsats.

Entreprenören ska vid självkostnadsprincipen agera så att beställaren får bästa tekniska och ekonomiska resultat. Upphandling ska om möjligt ske genom att flera anbud inhämtas. Rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden ska tillfalla beställaren, med undantag för sådana rabatter som beaktas i entreprenörsarvodet.

Beställaren har rätt att granska originalverifikationer i den mån de avser kostnader som ersätts enligt självkostnadsprincipen.

9.4 Betalning och innehållande

- Kontraktssumman betalas enligt betalningsplan och mot faktura.
- Om betalningsplan saknas ska beställaren betala för utfört kontraktsarbete.
- Beställaren får normalt hålla inne tio procent av värdet av utförda kontraktsarbeten som säkerhet för framtida felavhjälpande, men innehållandet får inte överstiga fem procent av kontraktssumman.
- Efter godkänd slutbesiktning får beställaren hålla inne fem procent av kontraktssumman för fel som antecknats i slutbesiktningsutlåtandet, längst fyra månader.
- Beställaren får hålla inne ett skäligt belopp för vite, skadestånd eller annan fordran om skälen redovisas skriftligen.
- Fakturor ska normalt betalas inom 30 dagar från mottagandet.
- Ostridigt belopp ska betalas även om parterna är oense om någon annan del av fakturan.
- Vid sen betalning utgår ränta enligt räntelagen, om inte annat avtalats.

9.5 Förskott, säkerhet och preskription

Förskott ska normalt avräknas genom procentavdrag från senare betalningar. Om en part ska ställa säkerhet ska den lämnas inom två veckor efter att avtalet träffats, om inte annat avtalats.

Entreprenörens säkerhet gäller enligt huvudregeln under entreprenadtiden och därefter till två år efter godkännandet, eller längre om fel har konstaterats och ännu inte avhjälppts.

Viktiga preskriptionsfrister för entreprenörens fordringar är:

- sex månader från entreprenadens godkännande för fordringar avseende entreprenaden,
- två år från godkännandet för fordringar som avser kontraktssumma eller mervärdesskatt,
- två år från utförandet för arbeten som utförts efter entreprenadtidens utgång, samt
- två år efter preskriptionsavbrott.

Beställarens krav på kreditering för avgående arbete och krav på ersättning för arbete som beställaren tillhandahållit preskriberas enligt huvudregeln sex månader efter godkännandet.

10. Kapitel 7 – Besiktning

10.1 Olika former av besiktning

- **Förbesiktning:** kan begäras när arbete annars blir svårt att besiktiga efter färdigställandet, när avhjälpande senare skulle medföra stor olägenhet, när beställaren vill ta arbetet i bruk före färdigställandet eller när särskilda skäl finns.
- **Slutbesiktning:** genomförs normalt vid kontraktstidens utgång eller utan dröjsmål efter att entreprenören anmält entreprenaden färdig.
- **Kompletterande slutbesiktning:** används när funktion inte kan provas vid den ordinarie slutbesiktningen eller när parterna avtalat om detta.
- **Garantibesiktning:** genomförs före utgången av den kortaste garantitiden och påkallas av beställaren.
- **Särskild besiktning:** kan avse ett påtalat fel eller entreprenadens status och funktion i ett visst avseende.
- **Efterbesiktning:** används för att kontrollera om fel har avhjälpits.
- **Överbesiktning:** prövar de frågor som en tidigare besiktning har gett upphov till.

10.2 Besiktningsman

Besiktningen utförs av en lämplig och ojävig person som beställaren utser, om inte parterna gemensamt utser någon annan. Besiktningsmannen ska vara objektiv och beakta båda parternas rätt.

Överbesiktning utförs av en gemensamt utsedd person eller av en överbesiktningsnämnd med tre ledamöter. Om ledamöterna har olika uppfattning gäller majoritetens mening. Om alla har olika meningar gäller ordförandens mening.

10.3 Besiktningsutlåtande och fel

Besiktningsmannen ska undersöka och bedöma om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga krav. Besiktningen avser främst det fysiska slutresultatet och innebär inte en separat bedömning av entreprenörens projektering.

Fel som finns vid besiktningen ska antecknas i besiktningsutlåtandet. Beställaren får därefter normalt endast göra gällande:

- dolda fel som fanns vid besiktningen men inte märktes eller borde ha märkts,
- fel som endast kan konstateras genom mätning, provning eller användning,
- fel som beställaren skriftligen anmäler inom sex månader efter entreprenadtidens utgång, eller inom 18 månader om felet är väsentligt, samt
- fel som påtalas med krav på avhjälpande vid en besiktning som sker med stöd av författning.

10.4 Godkännande och avlämnande

Vid slutbesiktningen ska entreprenaden godkännas om det inte finns fel. Fel av mindre betydelse i begränsad omfattning hindrar inte godkännande. Detsamma kan gälla när injustering inte rimligen kunnat ske ännu och detta inte beror på entreprenören.

Efter slutsammanträdet är entreprenaden avlämnad om den godkänts. Godkännandet gäller från dagen för slutsammanträdet.

Om entreprenaden inte godkänns ska besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning. Om entreprenaden uppenbarligen inte är tillräckligt färdigställd får besiktningen avbrytas och ny slutbesiktning föreskrivas.

Om slutbesiktning inte genomförs i rätt tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle ha genomförts.

10.5 Viktiga besiktningsfrister

- Överbesiktning ska påkallas skriftligen inom tre veckor från det att parten fick del av besiktningsutlåtandet.
- Efterbesiktning ska genomföras utan dröjsmål efter avhjälpandet.
- Besiktningsutlåtandet ska tillställas parterna utan dröjsmål och senast inom tre veckor efter besiktningen.
- Entreprenören ska normalt avhjälpa fel inom två månader från besiktningsutlåtandet eller felmeddelandet.

11. Kapitel 8 – Hävning

11.1 Beställarens hävningsrätt

Beställaren får skriftligen häva avtalet beträffande återstående arbeten om exempelvis:

- entreprenaden är så försenad att den uppenbarligen inte kan färdigställas i tid och förseningen innebär väsentlig olägenhet,
- entreprenören inte återupptar arbetet efter ett avbrott,
- en utförd del i väsentligt hänseende inte är kontraktsenlig och inte avhjälpas utan dröjsmål,
- entreprenörens brister äventyrar ett kontraktsenligt färdigställande,
- entreprenören går i konkurs eller annars blir insolvent utan att betryggande säkerhet ställs,
- föreskriven säkerhet inte ställs,
- entreprenören utan medgivande överlåter kontraktet,
- entreprenören avlider eller blir varaktigt oförmögen att färdigställa entreprenaden, eller
- krig, katastrof eller annan jämförlig omständighet väsentligt rubbar förutsättningarna för kontraktets fullgörande.

11.2 Entreprenörens hävningsrätt

Entreprenören får skriftligen häva avtalet beträffande återstående arbeten om beställaren exempelvis:

- inte betalar eller fullgör andra väsentliga skyldigheter och inte rättar sig efter erinran,
- blir insolvent utan att ställa betryggande säkerhet,
- inte ställer avtalad säkerhet eller fyllnadssäkerhet,
- överlåter sin rätt till entreprenaden eller den egendom som entreprenaden avser på ett sätt som äventyrar fullgörandet,
- utan entreprenörens medgivande överlåter kontraktet, eller
- drabbas av en omständighet som väsentligt rubbar förutsättningarna för kontraktets fullgörande.

Vid väsentligt betalningsdröjsmål eller annan väsentlig underlåtenhet kan entreprenören i stället för hävning avbryta arbetena efter skriftlig underrättelse. Avbrottet får pågå längst en månad. Därefter ska entreprenören meddela om arbetena återupptas eller kontraktet hävs.

11.3 Ekonomiska följder av hävning

Vid hävning ska värdet av utförd del av entreprenaden tillgodoräknas entreprenören. Även kostnader för anskaffat eller beställt material, varor och underentreprenader kan ersättas enligt bestämmelserna.

Om beställaren häver på grund av entreprenörens kontraktsbrott kan entreprenören bli skyldig att ersätta:

- kostnadsökningen för att färdigställa entreprenaden, och
- annan skada som hävningen orsakar beställaren.

Om entreprenören häver på grund av beställarens kontraktsbrott ska beställaren utöver ersättning för utfört arbete ersätta entreprenören enligt de regler som gäller för hävningssituationen.

Anspråk på ersättning på grund av hävning ska framställas skriftligen senast tre månader efter att de arbeten som pågick vid hävningen har slutförts.

12. Kapitel 9 – Tvistelösning

Om parterna inte har avtalat om annat gäller följande:

- Tvister som inte har avgjorts genom förenklad tvistelösning avgörs av allmän domstol om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt.
- Om beloppet överstiger denna gräns ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.
- Prisbasbeloppet bedöms vid den tidpunkt då talan väcks.
- En pågående tvist ger inte entreprenören rätt att avbryta entreprenaden.

- Beställaren får inte hålla inne belopp som inte direkt omfattas av tvisten.
- En part får alltid väcka talan vid allmän domstol eller ansöka hos myndighet om betalning av en ostridig och förfallen fordran.

13. Kapitel 10 – Förenklad tvistelösning

Parterna kan gemensamt hänskjuta en tvist till en lämplig och ojävig skiljeperson. Förfarandet är avsett som en förenklad och snabb lösning av en oenighet.

Förfarande

1. Parterna kommer överens om att använda förenklad tvistelösning.
2. Parterna utser gemensamt en skiljeperson.
3. Varje part ska inom en vecka från utnämningen skriftligen redovisa sin ståndpunkt och skicka in de handlingar som åberopas.
4. Parten får därefter yttra sig en gång över motpartens yttrande, normalt även detta inom en vecka.
5. Skiljepersonen ska inom fyra veckor från mottagandet av handlingarna meddela ett skriftligt och kort motiverat beslut.
6. Beslutet ska ange vem som slutligen ska betala skiljepersonens arvode.
7. Vardera parten står för sina egna kostnader.

Beslutet är bindande tills parterna kommer överens om annat eller frågan slutligt avgörs av allmän domstol eller skiljenämnd.

Missnöje mot beslutet ska anmälas skriftligen till motparten senast en månad efter att parten fick del av beslutet. Om ingen part anmäler missnöje i tid anses beslutet slutligt godtaget.

14. Praktiska tentamenspunkter

14.1 Ansvarsfördelningen

- Beställaren anger normalt funktion och användning.
- Entreprenören ansvarar normalt för projektering, tekniska lösningar och utförande.
- Beställaren ansvarar för riktigheten i uppgifter och tekniska lösningar som beställaren själv tillhandahållit.
- Om beställaren föreskriver en viss teknisk lösning begränsas entreprenörens funktionsansvar i den delen.
- Beställarens kontroll eller godkännande befriar normalt inte entreprenören från kontraktsansvar.

14.2 Underrättelser

- Hinder som påverkar tidplanen ska meddelas utan dröjsmål.

- Förhållanden som kan ge rätt till extra ersättning ska meddelas innan projekteringen av arbetet påbörjas.
- Nya funktioner, tekniska lösningar och alternativa förslag som beställaren kräver ska särskilt underrättas om.
- Fel och skador ska reklameras skriftligen utan dröjsmål.
- Anspråk på vite och skadestånd måste framställas inom avtalade frister.

14.3 Viktiga tidsfrister

Frist	Betydelse
Två veckor	Avtalad säkerhet ska normalt lämnas efter att avtalet träffats.
En vecka	Yttrande ska normalt lämnas i förenklad tvistelösning.
Tre veckor	Överbesiktning ska påkallas; besiktningsutlåtande ska normalt färdigställas.
30 dagar	Normal betalningsfrist för faktura om annat inte avtalats.
Två månader	Normal tid för entreprenörens felavhjälpande från besiktningsutlåtande eller felmeddelande.
Tre månader	Flera anspråk, bland annat vite, skadestånd och ersättning efter hävning, ska framställas inom denna tid i de angivna situationerna.
Sex månader	Vissa fel ska anmälas inom sex månader efter entreprenadtidens utgång. Flera ekonomiska anspråk preskriberas också efter sex månader.
18 månader	Väsentliga fel kan anmälas inom 18 månader efter entreprenadtidens utgång.
Två år	Garantitid för särskilt föreskrivet material eller särskild vara samt flera försäkrings- och preskriptionsfrister.
Fem år	Normal garantitid för entreprenaden.
Tio år	Normal ansvarstid från entreprenadens godkännande.

14.4 Riskfördelning

- Entreprenören bär normalt risken för sina projekterings- och utförandefel.
- Beställaren bär normalt ansvaret för egna uppgifter och föreskrivna tekniska lösningar.

- Entreprenören måste undersöka arbetsområdet i den omfattning som är rimlig och fackmässig.
- Beställaren ansvarar normalt för samordning mellan egna arbeten och sidoentreprenörer.
- Entreprenören ansvarar för sina anställda, underentreprenörer och leverantörer.
- Övriga hinder kan ge rätt till tidsförlängning och i vissa fall ersättning.
- Vite ersätter normalt ytterligare skadestånd vid samma försening.

15. Sammanfattande minnesbild

ABT 06 kan sammanfattas genom följande huvudfrågor:

- **Vad ska levereras?** Det bestäms främst av kontraktshandlingarna och beställarens funktionskrav.
- **Vem projekterar?** Vid totalentreprenad är det normalt entreprenören.
- **Vem ansvarar för funktionen?** Entreprenören, om inte beställaren har föreskrivit den tekniska lösningen.
- **Hur ska arbetet utföras?** Kontraktsenligt och fackmässigt, med kvalitet, miljö, dokumentation och provning.
- **Vad händer vid ändringar eller hinder?** Snabb skriftlig underrättelse är avgörande för rätten till tid och ersättning.
- **Hur hanteras fel?** Beställaren reklamerar, entreprenören avhjälper normalt inom två månader och ansvarstiden fortsätter enligt reglerna om garanti och ansvar.
- **Hur avslutas entreprenaden?** Genom slutbesiktning eller annat avtalat avlämnande.
- **Vad händer vid allvarligt avtalsbrott?** Den andra parten kan under förutsättningarna i kapitel 8 häva avtalet.
- **Hur löses tvister?** Genom förenklad tvistelösning, allmän domstol eller skiljeförfarande beroende på avtal och tvistens storlek.